

ẤN BẢN 2026

NGUYỄN DUY ĐIỂN

# HIẾN KẾ CÔNG LÝ SỐ

PHÁP LUẬT · TÒA ÁN · CHÍNH SÁCH TRONG KỶ NGUYÊN AI

Đề xuất ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo vào tòa án, thực thi, áp dụng và xây dựng pháp luật - một góc nhìn toàn cầu, đặt con người làm trung tâm.

TÒA ÁN THÔNG MINH · TRỢ LÝ XÉT XỬ · THỰC THI PHÁP LUẬT · TIẾP CẬN CÔNG LÝ · SOẠN THẢO & RÀ SOÁT LUẬT · MÔ PHỎNG CHÍNH SÁCH · QUẢN TRỊ VÀ ĐẠO ĐỨC AI

TÒA ÁN

PHÁP LUẬT

CHÍNH SÁCH

# HIẾN KẾ CÔNG LÝ SỐ

Ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo vào tòa án, thực thi và xây dựng pháp luật

**Tác giả: Nguyễn Duy Điển**

Bản quyền © 2026 Nguyễn Duy Điển. Mọi quyền được bảo lưu.

Không phần nào của ấn phẩm này được phép sao chép, lưu trữ trong hệ thống truy xuất, hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức và phương tiện nào - điện tử, in ấn, ghi âm hay các phương thức khác - khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của tác giả.

Cuốn sách là một tập hợp đề xuất (hiến kế) mang tính nguyên tắc và toàn cầu, không nhằm áp dụng cho riêng một quốc gia hay hệ thống pháp luật cụ thể nào. Nội dung không phải là tư vấn pháp lý.

Trí tuệ nhân tạo trong pháp luật là lĩnh vực nhạy cảm, nơi sai sót có thể ảnh hưởng tới quyền tự do và sinh mệnh con người. Vì thế, mọi đề xuất trong sách đều đặt một nguyên tắc lên trên hết: công nghệ hỗ trợ, con người quyết định.

Lời mở đầu

# Cán cân và con chip

Trong hàng nghìn năm, biểu tượng của công lý là chiếc cán cân - đo lường, cân nhắc, giữ thăng bằng. Cuốn sách này đặt câu hỏi: liệu con chip, biểu tượng của thời đại chúng ta, có thể giúp chiếc cân ấy chính xác hơn, công bằng hơn và đến được với nhiều người hơn - mà không đánh mất linh hồn của nó?

Pháp luật là một trong những hệ thống thông tin lâu đời và phức tạp nhất mà loài người tạo ra: hàng triệu trang văn bản, án lệ, quy định chồng chất và liên hệ với nhau theo những cách mà không một bộ óc đơn lẻ nào nắm hết. Đồng thời, nó là hệ thống mà sai sót phải trả giá đắt nhất - bằng tự do, tài sản, thậm chí sinh mệnh con người. Chính vì vừa phức tạp về thông tin vừa hệ trọng về hậu quả, pháp luật là nơi trí tuệ nhân tạo vừa hứa hẹn nhất vừa nguy hiểm nhất.

Đây là một cuốn sách **hiến kế** - một tập hợp những đề xuất. Nó không mô tả một hệ thống đã có, mà phác thảo những gì nên làm: cách ứng dụng công nghệ thông tin và AI vào tòa án, thực thi pháp luật, áp dụng luật, soạn thảo và sửa đổi luật, cùng việc tham gia cải cách chính sách. Phạm vi là toàn cầu và mang tính nguyên tắc, không dành riêng cho một quốc gia nào - bởi những nguyên tắc nền tảng về công lý và công nghệ là chung cho mọi nền pháp quyền.

## MỘT NGUYÊN TẮC XUYỀN SUỐT

Mọi hiến kế trong sách đều tuân theo một ranh giới không thể vượt: **trí tuệ nhân tạo hỗ trợ, con người quyết định**. AI có thể tra cứu, phân tích, cảnh báo và soạn thảo - nhưng phán quyết ảnh hưởng đến quyền con người phải luôn thuộc về con người, với đầy đủ trách nhiệm và sự thấu cảm.

Cuốn sách chia làm ba phần. Phần I đặt nền: vì sao pháp luật cần AI, bốn nguyên tắc nền tảng, và một kiến trúc tổng thể mà tôi gọi là "ngăn xếp công lý số". Phần II là trọng tâm - những hiến kế cụ thể cho từng khâu, từ tòa án đến lập pháp. Phần III nhìn vào rủi ro, khung quản trị và một lộ trình triển khai thận trọng. Xuyên suốt là các mô hình logic minh họa, bởi trong lĩnh vực này, sự rõ ràng của tư duy quan trọng hơn sự hoa mỹ của ngôn từ.

Tôi viết cuốn sách này với niềm tin rằng công nghệ, nếu được dẫn dắt bởi những giá trị đúng đắn, có thể khiến công lý nhanh hơn, nhất quán hơn và công bằng hơn. Nhưng nếu thiếu sự thận trọng, chính công nghệ ấy có thể khuếch đại định kiến, che giấu trách nhiệm và làm xói mòn niềm tin. Ranh giới giữa hai kết cục ấy nằm ở những lựa chọn mà chúng ta đưa ra hôm nay.

# Mục lục

## PHẦN I · Nền tảng & nguyên tắc

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 1 · Vì sao pháp luật cần trí tuệ nhân tạo    | 7  |
| 2 · Bốn nguyên tắc nền tảng                  | 9  |
| 3 · Ngăn xếp công lý số - kiến trúc tổng thể | 12 |

## PHẦN II · Hiến kế theo từng khâu

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 4 · Tòa án thông minh                        | 16 |
| 5 · Trợ lý xét xử cho thẩm phán              | 19 |
| 6 · Thực thi pháp luật                       | 22 |
| 7 · Tiếp cận công lý cho mọi người           | 24 |
| 8 · Áp dụng luật - khi luật trở thành mã     | 27 |
| 9 · Soạn thảo & rà soát luật                 | 30 |
| 10 · Mô phỏng tác động & tham gia chính sách | 33 |

## PHẦN III · Rủi ro, quản trị & lộ trình

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 11 · Bẫy rủi ro và cách hóa giải         | 37 |
| 12 · Khung quản trị & đạo đức AI pháp lý | 40 |
| 13 · Lộ trình triển khai                 | 43 |
| Lời kết - Công lý vẫn là của con người   | 46 |

## PHỤ LỤC · Tra cứu

|                       |    |
|-----------------------|----|
| A · Danh mục hiến kế  | 48 |
| B · Từ điển thuật ngữ | 50 |

## PHẦN I



# Nền tảng & nguyên tắc

Trước khi bàn công cụ, phải bàn nguyên tắc. Phần này lý giải vì sao pháp luật cần trí tuệ nhân tạo, đặt ra bốn nguyên tắc không thể thương lượng, và phác họa một kiến trúc tổng thể để mọi hiến kế sau này đứng vững trên đó.

Ba chương đầu là bộ khung tư tưởng của cả cuốn sách: vấn đề mà AI được kỳ vọng giải quyết, những lần ranh đạo đức phải giữ, và mô hình "ngăn xếp công lý số" gồm năm tầng - từ dữ liệu pháp lý tới tầng giám sát của con người.

Chương 1 · Vấn đề

# Vì sao pháp luật cần trí tuệ nhân tạo

*Không phải vì công nghệ thời thượng, mà vì pháp luật đang gánh những căn bệnh kinh niên mà AI có thể giúp chữa: quá tải, chậm trễ, thiếu nhất quán và xa vời với người dân thường.*

Ở hầu hết mọi quốc gia, hệ thống tư pháp đối mặt với cùng những vấn đề. Tòa án quá tải, hồ sơ tồn đọng kéo dài hàng năm. Cùng một loại vụ việc có thể nhận những phán quyết rất khác nhau tùy thẩm phán, tùy địa phương - điều mà giới nghiên cứu gọi là sự thiếu nhất quán. Chi phí pháp lý cao khiến công lý trở thành đặc quyền của người có tiền. Và khối lượng văn bản luật khổng lồ, chồng chéo, khiến ngay cả chuyên gia cũng khó nắm hết.

## Bốn căn bệnh kinh niên

**Quá tải và chậm trễ.** Số vụ việc tăng nhanh hơn năng lực xử lý. Công lý đến muộn, với nhiều người, là công lý bị chối bỏ. **Thiếu nhất quán.** Con người mệt mỏi, thiên lệch vô thức, và không thể nhớ hết mọi án lệ; kết quả là những phán quyết vênh nhau cho những vụ việc tương tự. **Khó tiếp cận.** Ngôn ngữ pháp lý phức tạp, thủ tục rườm rà và chi phí cao dựng nên bức tường giữa luật pháp và người dân. **Quá tải thông tin.** Luật, nghị định, thông tư, án lệ nhiều đến mức việc tra cứu và phát hiện mâu thuẫn vượt quá khả năng của con người.

Điều đáng chú ý là cả bốn căn bệnh này, ở gốc rễ, đều là vấn đề xử lý thông tin - đúng lĩnh vực mà trí tuệ nhân tạo mạnh nhất. AI có thể đọc và liên kết hàng triệu văn bản, phát hiện khuôn mẫu, truy xuất tức thời án lệ liên quan, và diễn giải ngôn ngữ pháp lý sang tiếng nói đời thường. Đây chính là lý do AI hứa hẹn trong pháp luật.

*Công lý đến muộn là công lý bị chối bỏ. Nếu công nghệ có thể rút ngắn thời gian và mở rộng khả năng tiếp cận, thì đó không chỉ là chuyện hiệu quả - đó là chuyện công bằng.*

## **Không phải chuyện của tương lai xa**

Điều đáng nói là nhiều mảnh ghép của bức tranh này đã tồn tại. Ở khắp nơi trên thế giới, các tòa án đã thử nghiệm nộp đơn điện tử, xét xử trực tuyến và tra cứu án lệ số. Các nền tảng giải quyết tranh chấp trực tuyến đã xử lý hàng loạt vụ việc dân sự nhỏ mà không cần đến phòng xử án. Trợ lý pháp lý bằng AI đã giúp hàng triệu người tra cứu quyền lợi cơ bản. Và giới luật sư đã dùng AI để nghiên cứu án lệ, rà soát hợp đồng nhanh gấp nhiều lần trước đây.

Nói cách khác, câu hỏi không còn là "liệu AI có vào pháp luật hay không" - nó đã vào rồi. Câu hỏi thật là: chúng ta sẽ để quá trình này diễn ra một cách rời rạc, tự phát và thiếu kiểm soát, hay chủ động định hình nó theo những nguyên tắc đúng đắn? Cuốn sách này là một lời đề nghị chọn con đường thứ hai - chủ động, có nguyên tắc và đặt con người làm trung tâm.

## **Nhưng phải rất thận trọng**

Cùng lúc, pháp luật là nơi rủi ro của AI lớn nhất. Một mô hình thiên lệch có thể tái tạo và khuếch đại bất công ở quy mô lớn. Một hệ thống "hộp đen" không giải thích được có thể vi phạm quyền được biết lý do của bị cáo. Và sự lệ thuộc quá mức vào máy có thể làm xói mòn chính khả năng phán đoán của con người. Vì thế, câu hỏi không phải "có nên dùng AI trong pháp luật hay không" - xu thế là tất yếu - mà là "dùng như thế nào để được lợi ích mà tránh tác hại".

Đó là câu hỏi mà toàn bộ cuốn sách này cố gắng trả lời. Và câu trả lời bắt đầu không phải bằng công nghệ, mà bằng nguyên tắc - chủ đề của chương tiếp theo.



## Chương 2 · Nguyên tắc

# Bốn nguyên tắc nền tảng

Trong pháp luật, cách ta xây dựng công nghệ quan trọng ngang với việc ta xây dựng cái gì. Bốn nguyên tắc sau là nền móng không thể thương lượng cho mọi ứng dụng AI pháp lý.

Nếu chỉ theo đuổi hiệu quả, AI pháp lý sẽ đi vào ngõ cụt của sự bất công tinh vi. Vì thế, trước khi bàn bất kỳ ứng dụng nào, cần thống nhất bốn nguyên tắc nền tảng - bốn cây cột chống đỡ toàn bộ ngôi nhà.



Mô hình 2.1 - Bốn nguyên tắc nền tảng của trí tuệ nhân tạo trong pháp luật.

## Nguyên tắc 1: Con người quyết định

Đây là nguyên tắc tối thượng. AI có thể phân tích, gợi ý, dự thảo và cảnh báo, nhưng mọi quyết định ảnh hưởng đến quyền tự do, tài sản hay danh dự của con người phải do con người đưa ra. Máy là trợ lý, không phải quan tòa. Nguyên tắc này không chỉ để tránh sai sót kỹ thuật, mà để bảo vệ một giá trị sâu xa hơn: con người có quyền được phán xét bởi một con người khác, người hiểu được hoàn cảnh và có thể thấu cảm.

## **Nguyên tắc 2: Minh bạch và giải thích được**

Một quyết định pháp lý phải giải thích được - đó là bản chất của công lý. Vì vậy, AI pháp lý không được là "hộp đen". Mỗi đề xuất của nó phải kèm lý do có thể kiểm chứng: dựa trên điều luật nào, án lệ nào, dữ liệu nào. Người bị ảnh hưởng có quyền được biết vì sao, và có quyền phản biện. Những mô hình không giải thích được, dù mạnh đến đâu, không nên được dùng cho các quyết định hệ trọng.

## **Nguyên tắc 3: Công bằng, không thiên lệch**

AI học từ dữ liệu quá khứ, mà quá khứ đầy rẫy bất công. Nếu không can thiệp, mô hình sẽ học và tái tạo chính những định kiến ấy - về sắc tộc, giới tính, thu nhập, nơi cư trú. Vì thế, mọi hệ thống phải được kiểm toán định kỳ về thiên lệch, với đánh giá tác động công bằng trước khi triển khai và giám sát liên tục sau đó.

## **Nguyên tắc 4: Trách nhiệm giải trình**

Không bao giờ được để công nghệ tạo ra một "khoảng trống trách nhiệm" - nơi khi có sai sót, không ai chịu trách nhiệm vì "máy làm". Với mỗi quyết định có sự tham gia của AI, phải luôn xác định rõ một chủ thể con người chịu trách nhiệm cuối cùng. Công nghệ không được trở thành tấm khiên để né tránh trách nhiệm.

## **Vì sao thứ tự lại quan trọng**

Bốn nguyên tắc này không ngang hàng - chúng có thứ bậc. "Con người quyết định" là nền tảng, bởi nếu vi phạm nó thì ba nguyên tắc còn lại đều vô nghĩa. "Minh bạch" là điều kiện để kiểm tra "công bằng"; và "trách nhiệm giải trình" là cơ chế bảo đảm ba nguyên tắc kia được tôn trọng trên thực tế. Chúng tạo thành một hệ thống liên kết, nơi bỏ qua một nguyên tắc sẽ làm suy yếu tất cả.

Điều quan trọng là bốn nguyên tắc này phải được đưa vào ngay từ khâu thiết kế hệ thống, chứ không phải vá víu về sau. Một hệ thống được xây theo kiểu "hộp đen" rồi mới cố thêm tính minh bạch thường thất bại; một hệ thống không có cơ chế con người kiểm soát từ đầu rất khó cải tạo. Đó là lý do vì sao chương này đứng trước mọi hiến kế kỹ thuật: nguyên tắc phải được nhúng vào nền móng, không phải sơn lên bề mặt.

#### HIẾN KẾ NỀN TẢNG

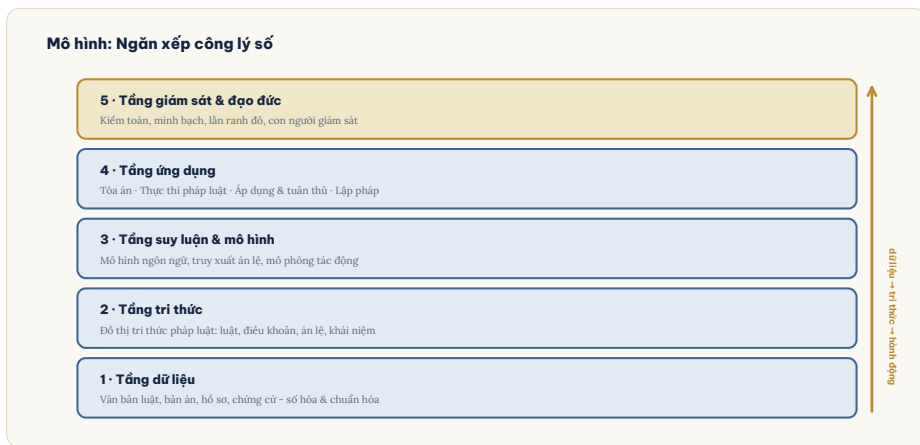
Ban hành một bộ nguyên tắc quốc gia (hoặc quốc tế) về AI pháp lý dựa trên bốn cột trụ này, và yêu cầu mọi hệ thống - trước khi được phép dùng trong tư pháp - phải chứng minh tuân thủ cả bốn. Nguyên tắc phải đi trước công cụ.

## Chương 3 · Kiến trúc

# Ngăn xếp công lý số

Để các hiến kế không rời rạc, cần một bản đồ tổng thể. Tôi đề xuất mô hình "ngăn xếp công lý số" - năm tầng xếp chồng, từ dữ liệu thô ở dưới cùng tới sự giám sát của con người ở trên cùng.

Giống như mọi hệ thống công nghệ lớn, AI pháp lý nên được hình dung như một "ngăn xếp" (stack) gồm nhiều tầng, mỗi tầng đứng trên tầng dưới. Cách nhìn này giúp ta thấy rõ mỗi hiến kế thuộc về đâu, và vì sao không thể bỏ qua tầng nào - đặc biệt là tầng trên cùng.



Mô hình 3.1 - Ngăn xếp công lý số: năm tầng từ dữ liệu tới giám sát của con người.

## Năm tầng của ngăn xếp

**Tầng 1 - Dữ liệu.** Nền móng là toàn bộ văn bản luật, bản án, hồ sơ và chứng cứ được số hóa và chuẩn hóa. Không có dữ liệu sạch, có cấu trúc, mọi tầng trên đều vô nghĩa. Đây là công việc kém hào nhoáng nhưng quan trọng bậc nhất.

**Tầng 2 - Tri thức.** Trên dữ liệu thô, ta xây một "đồ thị tri thức pháp luật" liên kết mọi điều khoản, án lệ, khái niệm và mối quan hệ giữa

chúng. Đây là bộ não ngữ nghĩa giúp máy "hiểu" cấu trúc của luật, chứ không chỉ đọc chữ.

**Tầng 3 - Suy luận & mô hình.** Đây là nơi các mô hình AI - truy xuất án lệ, phân tích văn bản, mô phỏng tác động - vận hành trên nền tri thức bên dưới. **Tầng 4 - Ứng dụng.** Là các công cụ cụ thể phục vụ tòa án, thực thi pháp luật, áp dụng luật và lập pháp - chính là nội dung Phần II.

**Tầng 5 - Giám sát & đạo đức.** Bao trùm tất cả là tầng của con người: kiểm toán, minh bạch, những lần ranh đỏ và sự giám sát độc lập. Đây không phải tầng phụ, mà là tầng quyết định liệu cả ngăn xếp phục vụ công lý hay phản bội nó.

### **Tầng nào cũng cần, nhưng tầng nào quan trọng nhất?**

Nếu phải xếp thứ tự ưu tiên, hai tầng dễ bị xem nhẹ nhất lại quan trọng bậc nhất: tầng dữ liệu ở dưới cùng và tầng giám sát ở trên cùng. Tầng dữ liệu kém hấp dẫn vì nó là công việc thầm lặng, tốn công - số hóa, làm sạch, chuẩn hóa hàng triệu văn bản - nhưng không có nó thì mọi thứ bên trên đều xây trên cát. Nhiều dự án đầu tư vào ứng dụng bắt mắt trong khi bỏ bê nền dữ liệu, và thất bại vì chính điều đó.

Tầng giám sát ở trên cùng lại dễ bị xem nhẹ vì nó "làm chậm" và "tốn kém" - kiểm toán, minh bạch, giám sát độc lập đều đòi hỏi thời gian và nguồn lực. Nhưng chính tầng này quyết định liệu cả hệ thống phục vụ công lý hay phản bội nó. Bỏ qua nó để triển khai nhanh là đánh đổi nguy hiểm nhất trong toàn bộ kiến trúc. Một ngăn xếp công lý số thiếu tầng giám sát không phải là công cụ của công lý, mà là rủi ro cho công lý.

### **Vì sao mô hình tầng lại quan trọng**

Nó nhắc ta rằng không thể "nhảy cóc" lên tầng ứng dụng hào nhoáng mà bỏ qua nền dữ liệu và tri thức bên dưới, hay tầng giám sát bên trên. Nhiều dự án AI pháp lý thất bại chính vì xây nhà từ nóc.

Với bộ khung nguyên tắc và kiến trúc đã dựng, ta bước vào phần cốt lõi: những hiến kế cụ thể cho từng khâu của hệ thống pháp luật, bắt đầu từ nơi công lý được thực thi trực tiếp nhất - tòa án.

## PHẦN II



# Hiến kế theo từng khâu

Từ tòa án tối lập pháp, mỗi khâu của hệ thống pháp luật có những cơ hội và rủi ro riêng khi gặp trí tuệ nhân tạo. Bảy chương sau đưa ra đề xuất cụ thể cho từng khâu, kèm mô hình logic minh họa.

Mỗi chương theo cùng một nhịp: vấn đề đang tồn tại, hiến kế ứng dụng AI để giải quyết, mô hình logic minh họa, và những lần ranh cần giữ. Tòa án, trợ lý xét xử, thực thi pháp luật, tiếp cận công lý, áp dụng luật, soạn thảo - rà soát luật, và mô phỏng chính sách.

## Chương 4 · Tòa án

# Tòa án thông minh

Tòa án là nơi công lý được thực thi trực tiếp. Số hóa và ứng dụng AI có thể khiến quá trình này nhanh hơn, minh bạch hơn và dễ tiếp cận hơn – nếu giữ đúng ranh giới giữa hỗ trợ và quyết định.

Một vụ án đi qua nhiều khâu: nộp đơn, phân loại, nghiên cứu, xét xử, ra bản án, lưu trữ. Mỗi khâu đều có thể được công nghệ hỗ trợ. Nhiều quốc gia đã thử nghiệm "tòa án điện tử" và "tòa án trực tuyến", cho phép nộp đơn, xét xử qua video và tra cứu án trực tuyến. Hiến kế ở đây là đưa AI vào từng khâu một cách có hệ thống, với con người luôn ở khâu quyết định.



Mô hình 4.1 – Dòng chảy một vụ án qua tòa án số; AI hỗ trợ mọi khâu, con người giữ quyền quyết định.

## Hiến kế cho từng khâu

### HIẾN KẾ 4.1 – NỘP ĐƠN VÀ PHÂN LOẠI THÔNG MINH

Cho phép nộp đơn trực tuyến với trợ lý AI hướng dẫn điền đúng, đầy đủ. AI phân loại vụ việc và định tuyến đến đúng bộ phận, ước lượng độ phức tạp để phân bổ nguồn lực – giảm ùn tắc ngay từ cửa vào.



**HIẾN KẾ 4.2 - TRUY XUẤT ÁN LỆ VÀ TÀI LIỆU**

Trang bị cho thẩm phán và các bên công cụ truy xuất tức thời mọi án lệ, điều luật và tài liệu liên quan, kèm tóm tắt và trích dẫn nguồn. Điều này nâng chất lượng và sự nhất quán của phán quyết.

**HIẾN KẾ 4.3 - HÒA GIẢI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRỰC TUYẾN**

Với các tranh chấp nhỏ, dân sự, thương mại điện tử, xây dựng nền tảng giải quyết tranh chấp trực tuyến có AI hỗ trợ đề xuất phương án hòa giải - giải tỏa gánh nặng cho tòa và tiết kiệm thời gian cho người dân.

**Lằn ranh phải giữ**

AI có thể soạn dự thảo bản án, gợi ý mức án tham chiếu dựa trên các vụ tương tự để tăng nhất quán - nhưng đây phải là *gợi ý tham khảo*, không phải quyết định. Thẩm phán xem xét hoàn cảnh cụ thể, cân nhắc yếu tố mà dữ liệu không nắm được, và chịu trách nhiệm cho phán quyết cuối cùng. Đặc biệt, tuyệt đối không giao cho AI quyền tự động ra phán quyết trong các vụ hình sự ảnh hưởng đến tự do con người.

**Kinh nghiệm đã có trên thế giới**

Ý tưởng tòa án số không phải lý thuyết suông. Một số quốc gia đã lập những "tòa án Internet" xử lý hoàn toàn trực tuyến các tranh chấp thương mại điện tử và sở hữu trí tuệ. Nhiều nơi vận hành nền tảng giải quyết tranh chấp trực tuyến cho các vụ dân sự nhỏ, giúp người dân giải quyết mâu thuẫn mà không phải đến tòa, tiết kiệm thời gian và chi phí. Hệ thống nộp đơn và quản lý hồ sơ điện tử đã trở thành tiêu chuẩn ở nhiều nền tư pháp hiện đại.

Những kinh nghiệm này cho thấy hai điều. Thứ nhất, số hóa và tự động hóa các khâu thủ tục mang lại lợi ích rõ ràng và ít gây tranh cãi - đây nên là điểm khởi đầu. Thứ hai, những khâu càng gần với việc phán xét thì càng phải thận trọng: hỗ trợ được, nhưng không thay thế. Bài học chung là bắt đầu từ nơi rủi ro thấp, giá trị cao, rồi tiến dần lên với sự kiểm chứng ở mỗi bước.

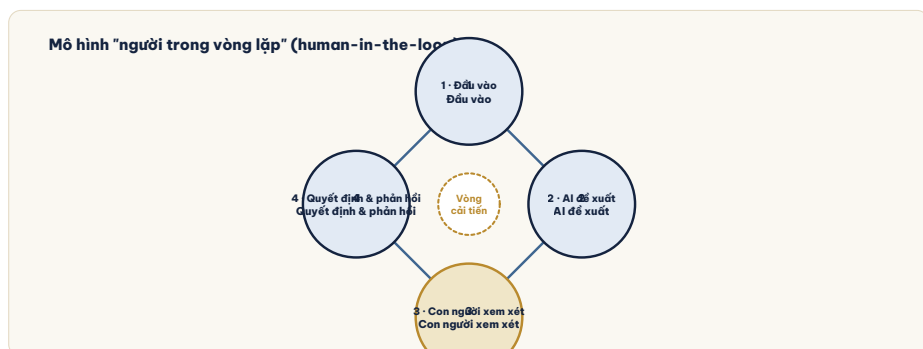
*Tòa án thông minh không phải là tòa án nơi máy xử án, mà là tòa án nơi con người xử án tốt hơn nhờ được máy hỗ trợ - nhanh hơn, đầy đủ thông tin hơn, nhất quán hơn.*

## Chương 5 · Xét xử

# Trợ lý xét xử cho thẩm phán

Hãy hình dung mỗi thẩm phán có một trợ lý không mệt mỏi, thuộc mọi án lệ, phát hiện mọi mâu thuẫn – nhưng không bao giờ tự ý ra quyết định. Đó là mô hình "người trong vòng lặp".

Thẩm phán là con người, và con người có giới hạn: không thể nhớ hết án lệ, có thể mệt mỏi, có thể thiên lệch vô thức. Một trợ lý AI được thiết kế đúng có thể bù đắp những giới hạn ấy mà không thay thế vai trò con người. Chìa khóa nằm ở mô hình vận hành: **người trong vòng lặp** (human-in-the-loop).



Mô hình 5.1 – Vòng lặp "người trong vòng lặp": AI đề xuất, con người xem xét và quyết định, phản hồi giúp hệ thống cải tiến.

## Trợ lý xét xử làm gì

### HIẾN KẾ 5.1 - TRUY XUẤT VỤ VIỆC TƯƠNG TỰ

AI tìm và tóm tắt các vụ án tương tự đã xử, giúp thẩm phán tham chiếu để bảo đảm nhất quán – "cùng vụ việc, cùng cách xử". Mọi đề xuất kèm nguồn để kiểm chứng.

**HIẾN KẾ 5.2 - CẢNH BÁO MÂU THUẦN VÀ THIẾU SÓT**

AI rà soát hồ sơ, đánh dấu những điểm mâu thuẫn trong chứng cứ, những lập luận chưa được phản biện, hay những điều luật có thể áp dụng mà các bên bỏ sót.

**HIẾN KẾ 5.3 - SOẠN THẢO VÀ PHIÊN DỊCH**

AI dự thảo các phần thủ tục của bản án, phiên âm lời khai, và dịch thuật tức thời - giải phóng thời gian để thẩm phán tập trung vào phần cốt lõi: cân nhắc và phán xét.

**Vì sao "người trong vòng lặp" là bắt buộc**

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy nguy cơ lớn nhất không phải AI sai, mà con người *lệ thuộc* quá mức vào AI - gập đầu theo gợi ý của máy mà không thực sự cân nhắc. Vì thế, thiết kế phải chủ động chống lại xu hướng này: buộc thẩm phán ghi rõ lý do khi theo hoặc không theo gợi ý, và không bao giờ hiển thị một "đáp án" duy nhất mà luôn trình bày các lựa chọn kèm lập luận. Mục tiêu là làm cho thẩm phán suy nghĩ nhiều hơn, không phải ít hơn.

**Một ngày làm việc của thẩm phán tương lai**

Hãy hình dung một thẩm phán vào buổi sáng. Trước khi mở phiên, trợ lý AI đã tóm tắt hồ sơ, liệt kê các án lệ tương tự kèm kết quả, đánh dấu ba điểm mâu thuẫn trong lời khai và một điều luật mà các bên chưa viện dẫn. Thẩm phán đọc, cân nhắc, và - quan trọng - không nhất thiết đồng ý với máy: bà bác một gợi ý vì thấy hoàn cảnh bị cáo có tình tiết giảm nhẹ mà dữ liệu không phản ánh. Cuối phiên, AI dự thảo phần thủ tục của bản án; thẩm phán viết phần lập luận và phán quyết bằng chính suy nghĩ của mình.

Trong bức tranh ấy, công nghệ không làm thẩm phán trở nên thụ động - nó giải phóng bà khỏi công việc tra cứu tẻ nhạt để dồn tâm trí

vào phần cốt lõi: cân nhắc, thấu hiểu và phán xét. Đó là hình mẫu lý tưởng của "người trong vòng lặp": máy lo phần thông tin, con người lo phần trí tuệ và lương tri.

### **Một bài học cảnh tỉnh**

Ở một số nơi, các công cụ AI dự báo rủi ro tái phạm từng bị phát hiện có thiên lệch theo sắc tộc, và bị chỉ trích vì thiếu minh bạch. Bài học: công cụ hỗ trợ xét xử phải được kiểm toán công khai về thiên lệch, và không bao giờ được biến thành yếu tố quyết định thay con người.

## Chương 6 · Thực thi

# Thực thi pháp luật

Khâu thực thi - từ điều tra tới quản lý chứng cứ - là nơi AI có thể tăng hiệu quả và minh bạch, nhưng cũng là nơi rủi ro về quyền công dân lớn nhất. Hiến kế ở đây đặc biệt nhấn mạnh sự thận trọng.

Thực thi pháp luật bao gồm điều tra, thu thập và quản lý chứng cứ, giám định, và theo dõi thi hành. AI có thể hỗ trợ nhiều khâu, nhưng đây cũng là lĩnh vực mà lịch sử cho thấy công nghệ dễ bị lạm dụng nhất, ảnh hưởng trực tiếp tới quyền tự do và riêng tư. Vì thế mọi hiến kế phải đi kèm giới hạn rõ ràng.

## Nơi AI giúp ích - có kiểm soát

### HIẾN KẾ 6.1 - QUẢN LÝ CHỨNG CỨ MINH BẠCH

Số hóa và quản lý chứng cứ bằng hệ thống có truy vết (nhật ký không thể sửa) và chữ ký số, bảo đảm chứng cứ không bị thay đổi. AI giúp phân loại, đối chiếu và phát hiện chứng cứ giả mạo - tăng tính minh bạch của quá trình.

### HIẾN KẾ 6.2 - HỖ TRỢ GIÁM ĐỊNH PHÁP Y

AI hỗ trợ phân tích hình ảnh, tài liệu và dữ liệu số trong giám định - nhưng kết quả phải được chuyên gia con người xác nhận, và luôn nêu rõ độ tin cậy, tránh tạo cảm giác chắc chắn giả tạo trước tòa.

### HIẾN KẾ 6.3 - MINH BẠCH HÓA HOẠT ĐỘNG THỰC THI

Dùng công nghệ để tăng trách nhiệm giải trình của chính lực lượng thực thi: phân tích dữ liệu để phát hiện lạm quyền, bảo đảm đối xử công bằng, và công khai thống kê hoạt động cho giám sát xã hội.

## Những lần ranh đỏ

Có những ứng dụng cần đặc biệt cảnh giác. "Dự báo tội phạm" dựa trên dữ liệu lịch sử để tái tạo định kiến, nhắm vào những cộng đồng vốn đã bị giám sát quá mức - tạo vòng lặp bất công tự củng cố. Nhận diện khuôn mặt hàng loạt nơi công cộng đặt ra nguy cơ giám sát toàn diện. Hiến kế của cuốn sách là: những ứng dụng này chỉ được dùng trong khuôn khổ pháp luật chặt chẽ, có kiểm soát tư pháp, minh bạch và giám sát độc lập - hoặc không dùng. Lợi ích an ninh không bao giờ được biện minh cho việc hy sinh các quyền cơ bản.

## Cân bằng giữa an ninh và tự do

Không lĩnh vực nào mà sự cân bằng giữa an ninh và tự do lại căng thẳng như trong thực thi pháp luật. Cùng một công nghệ giúp phá án nhanh hơn cũng có thể trở thành công cụ giám sát toàn diện. Cùng một hệ thống camera giúp tìm trẻ lạc cũng có thể theo dõi người bất đồng chính kiến. Điều nguy hiểm là những công cụ này thường được đưa vào với lý do chính đáng - chống tội phạm, bảo vệ an ninh - rồi mở rộng dần phạm vi sử dụng mà không mấy ai để ý, cho đến khi ranh giới tự do đã bị đẩy lùi rất xa.

Vì thế, hiến kế cốt lõi cho khâu thực thi không phải về công nghệ, mà về giới hạn: mỗi công cụ giám sát phải có cơ sở pháp lý rõ ràng, phạm vi và thời hạn cụ thể, sự chấp thuận của tòa án khi cần, và cơ chế giám sát độc lập. Nguyên tắc "hoàng hôn" - tự động hết hiệu lực sau một thời gian nếu không được gia hạn có kiểm soát - nên được áp dụng cho các quyền năng giám sát, để chúng không âm thầm trở thành vĩnh viễn.

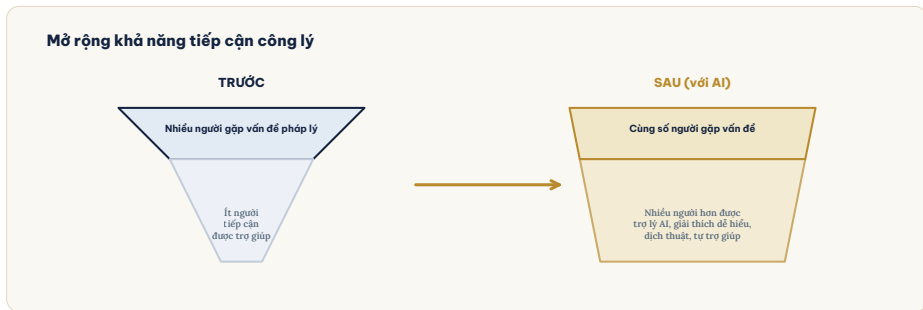
*Trong thực thi pháp luật, câu hỏi quan trọng không phải "công nghệ có thể làm gì", mà "chúng ta có nên cho phép nó làm điều đó không, và dưới những ràng buộc nào".*

Chương 7 · Tiếp cận

# Tiếp cận công lý cho mọi người

Đây có lẽ là hiển kế nhân văn nhất: dùng AI để phá bỏ bức tường ngăn cách người dân thường với công lý – bức tường của ngôn ngữ phức tạp, chi phí cao và thủ tục rối rắm.

Ở khắp nơi trên thế giới, phần lớn những người gặp vấn đề pháp lý không bao giờ nhận được sự trợ giúp thích đáng. Họ không đủ tiền thuê luật sư, không hiểu ngôn ngữ pháp lý, không biết bắt đầu từ đâu. Đây là "khoảng trống công lý" khổng lồ và dai dẳng. Trí tuệ nhân tạo, lần đầu tiên, mở ra khả năng thu hẹp khoảng trống ấy ở quy mô lớn.



Mô hình 7.1 – AI mở rộng khả năng tiếp cận: cùng số người gặp vấn đề, nhiều người hơn nhận được trợ giúp.

## Hiển kế mở rộng tiếp cận

### HIỂN KẾ 7.1 - TRỢ LÝ PHÁP LÝ CHO CÔNG DÂN

Xây dựng trợ lý AI miễn phí giúp người dân hiểu quyền của mình, giải thích luật bằng ngôn ngữ đời thường, hướng dẫn thủ tục và soạn giúp đơn từ cơ bản. Một "luật sư sơ cấp" trong túi áo cho những người không đủ tiền thuê luật sư thật.



### HIẾN KẾ 7.2 - DIỄN GIẢI VÀ DỊCH THUẬT

Tự động diễn giải văn bản pháp lý phức tạp sang ngôn ngữ dễ hiểu, và dịch sang mọi ngôn ngữ - kể cả ngôn ngữ của các cộng đồng thiểu số - để không ai bị bỏ lại vì rào cản ngôn ngữ.

### HIẾN KẾ 7.3 - TỰ TRỢ GIÚP CÓ HƯỚNG DẪN

Cung cấp các công cụ tự trợ giúp thông minh cho những việc pháp lý đơn giản, phổ biến - ly hôn thuận tình, tranh chấp tiêu dùng nhỏ, khiếu nại hành chính - giảm gánh nặng cho cả người dân lẫn hệ thống.

## Cảnh báo cần thiết

Trợ lý AI pháp lý cho công dân phải nêu rõ giới hạn của mình: nó cung cấp thông tin, không thay thế tư vấn pháp lý chuyên nghiệp cho những vụ việc phức tạp. Nó có thể "ảo giác" - đưa thông tin sai một cách tự tin - nên phải được kiểm chứng kỹ, luôn dẫn nguồn, và cảnh báo người dùng khi vấn đề vượt quá khả năng. Mục tiêu là mở rộng tiếp cận, không phải tạo cảm giác an toàn giả tạo.

## Câu chuyện của khoảng trống công lý

Hãy nghĩ về một người lao động bị chủ nợ lương. Về mặt pháp lý, anh có quyền đòi. Nhưng trên thực tế, anh không biết luật quy định gì, không đủ tiền thuê luật sư, không dám nghỉ làm để theo kiện, và ngôn ngữ trong đơn từ khiến anh nản lòng. Kết quả: anh im lặng chịu thiệt. Nhân câu chuyện ấy lên hàng trăm triệu lần, ta có được quy mô của "khoảng trống công lý" - vực sâu giữa quyền trên giấy và công lý trong đời thực.

Một trợ lý AI sẽ không giải quyết được mọi thứ, nhưng nó có thể là bước đầu tiên: giải thích cho anh quyền của mình bằng ngôn ngữ dễ hiểu, hướng dẫn thủ tục đòi lương, soạn giúp lá đơn, và chỉ cho anh

nơi cần đến. Với những vụ đơn giản, phổ biến như vậy, đây có thể là khác biệt giữa cam chịu và đòi được công bằng. Đó là lý do vì sao, trong tất cả các hiến kế, mở rộng tiếp cận công lý mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhất.

### **Vì sao đây là ưu tiên đạo đức**

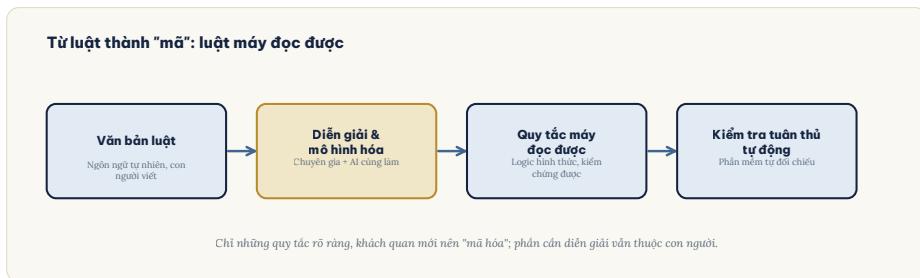
Trong khi nhiều ứng dụng AI pháp lý phục vụ nhà nước và giới chuyên môn, mở rộng tiếp cận công lý phục vụ trực tiếp người yếu thế. Nếu phải chọn nơi đầu tư đầu tiên, đây nên là ưu tiên - bởi nó biến công nghệ thành công cụ của công bằng, chứ không chỉ hiệu quả.

## Chương 8 · Áp dụng

# Áp dụng luật - khi luật trở thành mã

Nếu một số quy tắc pháp luật được viết dưới dạng máy đọc được, việc tuân thủ và áp dụng có thể tự động hóa - nhanh, chính xác và bớt tùy tiện. Nhưng ranh giới của ý tưởng "luật như mã" cần được vạch rõ.

Nhiều quy tắc pháp luật thực chất là logic: nếu thỏa điều kiện A và B thì phát sinh nghĩa vụ C. Những quy tắc rõ ràng, khách quan như vậy - thuế, phí, hạn nộp, điều kiện hưởng trợ cấp - có thể được viết dưới dạng "**luật như mã**" (rules as code): một phiên bản máy đọc được, song song với văn bản gốc, cho phép phần mềm tự động kiểm tra và áp dụng.



Mô hình 8.1 - Từ văn bản luật tới quy tắc máy đọc được và kiểm tra tuân thủ tự động.

## Hiển kế cho áp dụng và tuân thủ

### HIỂN KẾ 8.1 - "LUẬT NHƯ MÃ" CHO QUY TẮC RÕ RÀNG

Với những quy tắc khách quan, khi ban hành văn bản luật hãy ban hành kèm một phiên bản máy đọc được đã được kiểm chứng. Điều này giúp tự động hóa dịch vụ công (tính thuế, xét điều kiện) và giảm sai sót, tùy tiện trong áp dụng.

### HIẾN KẾ 8.2 - CÔNG NGHỆ TUÂN THỦ (REGTECH)

Trang bị cho doanh nghiệp và cơ quan các công cụ AI tự động rà soát hợp đồng, kiểm tra tuân thủ quy định, và cảnh báo rủi ro pháp lý - biến việc tuân thủ từ gánh nặng thủ công thành quy trình tự động, minh bạch.

### HIẾN KẾ 8.3 - PHÂN TÍCH HỢP ĐỒNG BẰNG AI

Dùng AI đọc, tóm tắt và đối chiếu hợp đồng, phát hiện điều khoản bất lợi, rủi ro và mâu thuẫn - giúp cả doanh nghiệp lẫn người dân hiểu rõ điều mình ký.

## Ranh giới của "luật như mã"

Không phải mọi luật đều nên - hay có thể - trở thành mã. Phần lớn pháp luật cố ý dùng những khái niệm "mở" như "hợp lý", "công bằng", "thiện chí" - những khái niệm đòi hỏi con người diễn giải theo hoàn cảnh. Mã hóa chúng một cách cứng nhắc sẽ giết chết sự linh hoạt vốn là sức mạnh của luật. Vì thế, hiến kế là: chỉ mã hóa những quy tắc rõ ràng, khách quan; giữ nguyên không gian diễn giải của con người cho phần còn lại; và luôn coi văn bản do con người viết là bản gốc có thẩm quyền, còn mã chỉ là công cụ hỗ trợ.

## Lợi ích kép: rõ ràng hơn cho cả máy và người

Một lợi ích bất ngờ của việc "mã hóa" luật là nó buộc chính con người phải viết luật rõ ràng hơn. Khi cố diễn đạt một quy định thành logic máy đọc được, ta lập tức phát hiện những chỗ mơ hồ, mâu thuẫn hay thiếu sót mà văn bản ngôn ngữ tự nhiên che giấu. Nói cách khác, quá trình mã hóa là một "phép thử độ rõ ràng" cho chính nhà lập pháp - giúp làm ra những đạo luật chặt chẽ hơn, ít gây tranh cãi khi áp dụng hơn.

Đồng thời, khi quy tắc đã ở dạng máy đọc được, việc áp dụng trở nên nhất quán và có thể kiểm chứng: mọi người trong cùng hoàn cảnh được đối xử như nhau, và bất kỳ ai cũng có thể kiểm tra lại kết quả. Điều này đặc biệt có giá trị cho dịch vụ công quy mô lớn - nơi sự tùy tiện và sai sót của con người từng là nguồn gốc của bất công và tham nhũng vặt. Tự động hóa đúng cách, ở đây, chính là một hình thức của công bằng.

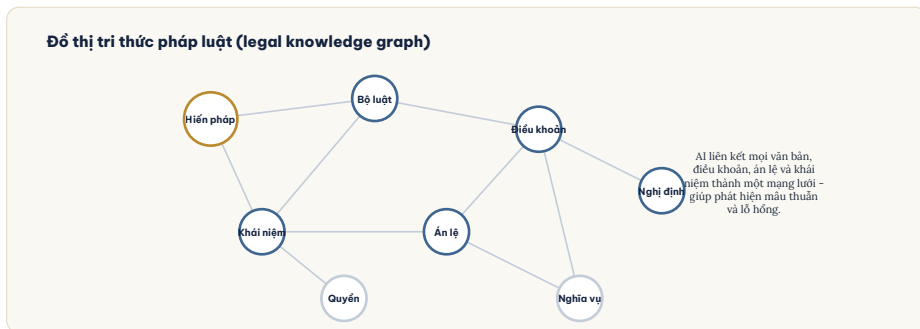
*"Luật như mã" mạnh nhất khi áp dụng cho những gì máy làm tốt - logic rõ ràng - và khiêm tốn rút lui khỏi những gì thuộc về phán đoán và lương tri của con người.*

## Chương 9 · Lập pháp

# Soạn thảo & rà soát luật

Hệ thống pháp luật của mọi quốc gia đều chồng chất, mâu thuẫn và có lỗ hổng theo thời gian. AI có thể trở thành "tấm gương" giúp nhà lập pháp nhìn thấy toàn cảnh và giữ cho luật mạch lạc.

Qua nhiều thập kỷ, luật pháp tích tụ thành một khối khổng lồ: điều khoản chồng chéo, quy định mâu thuẫn nhau, những lỗ hổng chưa ai để ý, những văn bản lỗi thời chưa bị bãi bỏ. Không một con người nào nắm hết được. Đây chính là nơi AI, với khả năng đọc và liên kết hàng triệu văn bản, phát huy sức mạnh - không phải để viết luật thay con người, mà để giúp con người viết luật tốt hơn.



Mô hình 9.1 - Đồ thị tri thức pháp luật liên kết luật, điều khoản, án lệ và khái niệm để phát hiện mâu thuẫn.

## Hiến kế cho soạn thảo và rà soát

### HIẾN KẾ 9.1 - ĐỒ THỊ TRI THỨC PHÁP LUẬT QUỐC GIA

Xây dựng một đồ thị tri thức liên kết toàn bộ hệ thống pháp luật - mọi luật, điều khoản, án lệ và khái niệm cùng quan hệ giữa chúng. Đây là hạ tầng nền cho mọi ứng dụng lập pháp thông minh.

**HIẾN KẾ 9.2 - PHÁT HIỆN MÂU THUẦN VÀ LỖ HỔNG**

Dùng AI rà soát toàn bộ hệ thống để phát hiện các quy định mâu thuẫn nhau, chồng chéo, hoặc những lỗ hổng chưa được điều chỉnh - cảnh báo cho nhà lập pháp trước khi ban hành luật mới.

**HIẾN KẾ 9.3 - HỖ TRỢ SOẠN THẢO NHẤT QUÁN**

Khi soạn một dự luật, AI kiểm tra tính nhất quán về thuật ngữ, đối chiếu với các luật hiện hành, gợi ý cấu trúc rõ ràng và cảnh báo tác động lên các văn bản khác - giúp luật mới "khớp" vào hệ thống thay vì tạo thêm rối rắm.

**Con người vẫn là nhà lập pháp**

Cần nhấn mạnh: AI ở đây là công cụ rà soát và hỗ trợ, không phải chủ thể làm luật. Luật thể hiện những lựa chọn giá trị của xã hội - về công bằng, tự do, trật tự - những lựa chọn thuộc về con người thông qua quá trình dân chủ. AI có thể chỉ ra "luật này mâu thuẫn với luật kia" hay "chỗ này còn lỗ hổng", nhưng nên giải quyết mâu thuẫn ấy theo hướng nào là quyết định chính trị và đạo đức của con người.

**Ví dụ: khi một điều luật mâu thuẫn chính mình**

Hãy hình dung một hệ thống pháp luật lớn, tích tụ qua nhiều thập kỷ. Một nghị định mới quy định một mức phí, trong khi một thông tư cũ chưa bị bãi bỏ lại quy định mức khác cho cùng trường hợp. Một luật dùng thuật ngữ "doanh nghiệp nhỏ" theo một định nghĩa, luật khác lại định nghĩa khác. Những mâu thuẫn như vậy nằm rải rác khắp hệ thống, thường chỉ lộ ra khi có tranh chấp thực tế - lúc đó đã muộn, và người dân là bên chịu thiệt vì sự thiếu rõ ràng.

Với đồ thị tri thức pháp luật, một hệ thống AI có thể quét toàn bộ và cảnh báo: "điều khoản này mâu thuẫn với điều khoản kia", "thuật ngữ này được định nghĩa khác nhau ở hai văn bản", "trường hợp này chưa

được điều chỉnh". Nhà lập pháp nhận được một tấm bản đồ những điểm cần sửa, thay vì phải chờ khủng hoảng phát lộ chúng. Đây là sức mạnh thực sự của AI trong lập pháp: không thay con người quyết định, mà giúp con người nhìn thấy những gì mắt thường bỏ sót.

**Một tầm nhìn: luật sống**

Với đồ thị tri thức và công cụ rà soát liên tục, luật có thể trở thành một hệ thống "sống" - được theo dõi, phát hiện bất cập và cập nhật thường xuyên, thay vì đóng băng cho đến khi khủng hoảng buộc phải sửa. Đây là bước chuyển từ lập pháp phản ứng sang lập pháp chủ động.

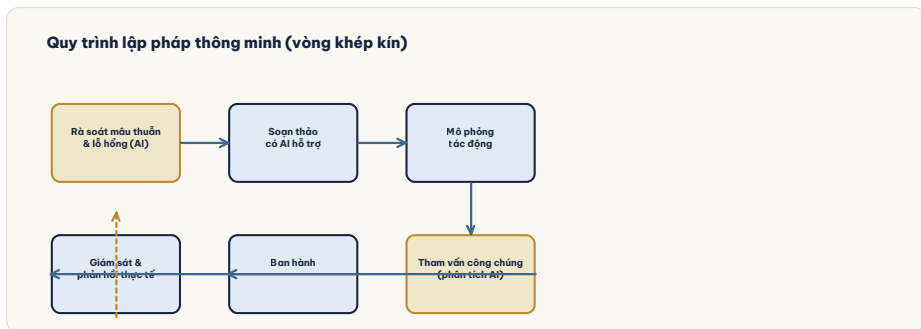


## Chương 10 · Chính sách

# Mô phỏng tác động & tham gia chính sách

Trước khi ban hành một chính sách, ta có thể "thử nghiệm" nó trong thế giới ảo. Và ta có thể lắng nghe hàng triệu ý kiến người dân một cách có hệ thống. Đó là hiến kế cho một nền chính sách dựa trên bằng chứng.

Chính sách và luật pháp ảnh hưởng đến hàng triệu người, nhưng thường được ban hành dựa trên phỏng đoán về hệ quả. AI mở ra hai khả năng biến đổi cách làm chính sách: mô phỏng tác động trước khi ban hành, và phân tích ý kiến công chúng ở quy mô lớn. Cả hai đều hướng tới một nền lập pháp dựa trên bằng chứng và có sự tham gia rộng rãi hơn.



Mô hình 10.1 – Quy trình lập pháp thông minh khép kín: rà soát, soạn thảo, mô phỏng, tham vấn, ban hành, giám sát.

## Hiến kế cho làm chính sách

### HIẾN KẾ 10.1 - MÔ PHÒNG TÁC ĐỘNG TRƯỚC KHI BAN HÀNH

Dùng mô hình mô phỏng để ước lượng tác động của một chính sách lên các nhóm dân cư, nền kinh tế và hành vi xã hội trước khi ban hành - giúp phát hiện hệ quả không mong muốn và điều chỉnh sớm.

### HIẾN KẾ 10.2 - "HỘP CÁT" THỬ NGHIỆM CHÍNH SÁCH

Thiết lập các "hộp cát pháp lý" (regulatory sandbox) để thử nghiệm chính sách hay quy định mới trên phạm vi hẹp, có kiểm soát, trước khi áp dụng rộng - học từ thực tế thay vì áp đặt rồi sửa.

### HIẾN KẾ 10.3 - LẮNG NGHE CÔNG CHÚNG Ở QUY MÔ LỚN

Dùng AI phân tích hàng triệu ý kiến đóng góp trong quá trình tham vấn công khai - tổng hợp, phân loại, phát hiện các mối quan tâm chính - để tiếng nói người dân thực sự được lắng nghe, không chìm trong khối lượng.

## Cạm bẫy cần tránh

Mô phỏng chỉ tốt bằng giả định của nó; một mô hình sai có thể tạo ra sự tự tin sai lầm, nguy hiểm hơn cả việc không có mô hình. Vì thế, mọi mô phỏng phải minh bạch về giả định, được kiểm chứng độc lập, và trình bày kèm mức độ bất định. Tương tự, phân tích ý kiến công chúng bằng AI không được biến thành công cụ để "sản xuất đồng thuận" giả tạo - nó phải phục vụ việc lắng nghe thật, kể cả những tiếng nói bất đồng. Công nghệ hỗ trợ dân chủ, không thay thế dân chủ.

## Từ phòng họp kín đến quảng trường số

Trong mô hình cũ, chính sách thường được soạn trong những phòng họp kín, dựa trên kinh nghiệm và trực giác của một nhóm nhỏ. Người dân chỉ biết đến khi nó đã thành luật. AI mở ra khả năng đảo ngược: đưa quá trình làm chính sách ra "quảng trường số", nơi tác động được mô phỏng công khai và ý kiến của hàng triệu người được lắng nghe một cách có hệ thống trước khi quyết định.

Điều này không có nghĩa là thay thế trách nhiệm của người đại diện dân cử bằng những cuộc trưng cầu liên tục - dân chủ cần cả sự tham gia lẫn sự cân nhắc có trách nhiệm. Nhưng nó có nghĩa là quyết định chính sách có thể được soi sáng bởi bằng chứng tốt hơn và tiếng nói rộng hơn. Khi làm đúng, công nghệ giúp khép lại khoảng cách giữa nhà nước và người dân; khi làm sai, nó có thể bị lợi dụng để tạo vỏ bọc "khoa học" cho những quyết định đã định sẵn. Sự khác biệt nằm ở thiện chí và tính minh bạch của quá trình.

*Một nền chính sách khôn ngoan không phải nền chính sách có mô hình phức tạp nhất, mà là nền chính sách biết dùng bằng chứng để phục vụ con người - và đủ khiêm tốn trước những gì mô hình chưa nắm được.*

## PHẦN III



# Rủi ro, quản trị & lộ trình

*Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng nặng. Phần cuối nhìn thẳng vào những rủi ro của AI pháp lý, đề xuất một khung quản trị để kiểm chế chúng, và vạch một lộ trình triển khai thận trọng, từng bước.*

Ba chương cuối trả lời câu hỏi khó nhất: làm sao thu được lợi ích của AI mà không rơi vào cạm bẫy của nó. Bẫy rủi ro lớn và cách hóa giải, một khung quản trị nhiều tầng bảo vệ, và lộ trình ba giai đoạn "bò - đi - chạy" để không đốt cháy giai đoạn.

## Chương 11 · Rủi ro

# Bầy rủi ro và cách hóa giải

Một bản hiến kế trung thực phải nhìn thẳng vào mặt tối. Đây là bầy rủi ro lớn nhất của AI trong pháp luật – và với mỗi rủi ro, một hướng hóa giải cụ thể.

Không lĩnh vực nào mà rủi ro của AI lại nghiêm trọng như pháp luật, bởi sai sót ở đây trả giá bằng tự do và công bằng của con người. Nhưng rủi ro không phải lý do để từ chối công nghệ – mà là lý do để thiết kế nó cẩn trọng. Dưới đây là bầy rủi ro chính, mỗi cái đi kèm cách hóa giải.

| Bầy rủi ro và cách hóa giải   |                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| RỦI RO                        | CÁCH HÓA GIẢI                                             |
| ● Thiên lệch thuật toán       | Kiểm toán dữ liệu; đánh giá tác động công bằng định kỳ.   |
| ● Hộp đen khó giải thích      | Bắt buộc mô hình giải thích được; quyền được biết lý do.  |
| ● Xói mòn quyền được xét xử   | Giữ quyền kháng cáo, đối chất; con người quyết định cuối. |
| ● Lệ thuộc quá mức vào máy    | Đào tạo; AI chỉ là gợi ý, không thay tư duy pháp lý.      |
| ● An ninh & giả mạo dữ liệu   | Chuẩn bảo mật, truy vết, chữ ký số cho chứng cứ.          |
| ● Khoảng trống trách nhiệm    | Luôn xác định chủ thể chịu trách nhiệm cho quyết định.    |
| ● Tập trung quyền lực dữ liệu | Giám sát độc lập; minh bạch; phân tán và mở dữ liệu.      |

Mô hình 11.1 – Bầy rủi ro của AI pháp lý và cách hóa giải tương ứng.

## Độc kỹ bầy cặp rủi ro – hóa giải

**Thiên lệch thuật toán.** AI học từ dữ liệu quá khứ đầy định kiến, và có thể tái tạo bất công về sắc tộc, giới, thu nhập. Hóa giải: kiểm toán dữ liệu và đánh giá tác động công bằng định kỳ, công khai. **Hộp đen khó giải thích.** Nhiều mô hình mạnh nhưng không giải thích được, vi phạm quyền được biết lý do. Hóa giải: bắt buộc dùng mô hình giải thích được cho quyết định hệ trọng.

**Xói mòn quyền được xét xử công bằng.** Tự động hóa có thể tước đi quyền đối chất, kháng cáo. Hóa giải: giữ nguyên các quyền tố tụng, con người quyết định cuối. **Lệ thuộc quá mức vào máy.** Con người có xu hướng gặt đầu theo gợi ý của AI. Hóa giải: đào tạo, thiết kế buộc con người suy nghĩ, AI chỉ là gợi ý. **An ninh và giả mạo dữ liệu.** Chứng cứ số có thể bị làm giả (deepfake). Hóa giải: chuẩn bảo mật, truy vết, chữ ký số cho chứng cứ.

**Khoảng trống trách nhiệm.** "Máy làm" trở thành cái có né trách nhiệm. Hóa giải: luôn xác định chủ thể con người chịu trách nhiệm. **Tập trung quyền lực dữ liệu.** Ai kiểm soát hệ thống AI pháp lý nắm quyền lực khổng lồ. Hóa giải: giám sát độc lập, minh bạch, phân tán và mở dữ liệu ở mức phù hợp.

### **Đi sâu: vòng lặp bất công tự củng cố**

Rủi ro thiên lệch đáng sợ nhất khi nó tạo thành vòng lặp tự củng cố. Giả sử một hệ thống dự báo "điểm nóng tội phạm" học từ dữ liệu bắt giữ trong quá khứ. Nếu cảnh sát trong quá khứ tuần tra nhiều hơn ở một khu vực, dữ liệu sẽ ghi nhận nhiều vụ bắt giữ hơn ở đó - không nhất thiết vì nơi đó nhiều tội phạm hơn, mà vì bị giám sát nhiều hơn. AI học từ dữ liệu ấy sẽ khuyến nghị tuần tra nhiều hơn nữa ở khu vực đó, dẫn đến nhiều vụ bắt giữ hơn nữa, củng cố định kiến ban đầu. Một vòng xoáy bất công tự nuôi chính nó, khoác áo "khách quan" của thuật toán.

Đây là lý do vì sao hóa giải thiên lệch không thể chỉ là chuyện kỹ thuật. Nó đòi hỏi hiểu bối cảnh xã hội của dữ liệu, đặt câu hỏi về nguồn gốc của mỗi con số, và chấp nhận rằng đôi khi dữ liệu quá khứ không nên được dùng để dự báo tương lai. Trong pháp luật, một mô hình "chính xác" về mặt thống kê vẫn có thể "bất công" một cách sâu sắc - và công bằng phải được đặt lên trên độ chính xác.

### **Nguyên tắc phòng ngừa**

Trong pháp luật, khi còn nghi ngờ về an toàn hay công bằng của một hệ thống AI, hãy chọn không triển khai hoặc triển khai hẹp có kiểm soát - thay vì triển khai rộng rồi sửa. Cái giá của một sai lầm ở quy mô lớn, trong lĩnh vực này, là quá đắt.

## Chương 12 · Quản trị

# Khung quản trị & đạo đức AI pháp lý

Rủi ro được hóa giải không phải bằng lời hứa, mà bằng thể chế. Đây là đề xuất một khung quản trị nhiều tầng – từ những lần ranh đỏ tuyệt đối tới quyền khiếu nại của công dân.

Công nghệ tốt cần thể chế tốt bao quanh. Không có khung quản trị vững chắc, ngay cả những hệ thống AI được thiết kế cẩn thận nhất cũng có thể bị lạm dụng hoặc trượt dần khỏi tầm kiểm soát. Tôi đề xuất một khung quản trị hình dung như những vòng bảo vệ đồng tâm, với con người ở trung tâm.



Mô hình 12.1 – Khung quản trị AI pháp lý: các tầng bảo vệ bao quanh con người ở trung tâm.

## Bốn tầng bảo vệ

### HIẾN KẾ 12.1 - NHỮNG LẦN RANH ĐỎ TUYỆT ĐỐI

Luật hóa những điều AI không bao giờ được làm: không tự động ra phán quyết giam giữ hay kết tội; không giám sát hàng loạt không có kiểm soát tư pháp; không "chấm điểm" công dân để phân biệt đối xử. Đây là những giới hạn không thể thương lượng.



**HIẾN KẾ 12.2 - KIỂM TOÁN VÀ CHỨNG NHẬN BẮT BUỘC**

Mọi hệ thống AI dùng trong tư pháp phải qua đánh giá độc lập về thiên lệch, an toàn và tính giải thích được - được chứng nhận trước khi triển khai và tái kiểm định định kỳ, như kiểm định an toàn cho thiết bị y tế.

**HIẾN KẾ 12.3 - GIÁM SÁT ĐỘC LẬP**

Thành lập cơ quan giám sát độc lập, với sự tham gia của tòa án, giới chuyên môn và xã hội dân sự, để theo dõi việc dùng AI pháp lý và can thiệp khi có vi phạm.

**HIẾN KẾ 12.4 - MINH BẠCH VÀ QUYỀN KHIẾU NẠI**

Công dân có quyền được biết khi nào AI tham gia vào một quyết định ảnh hưởng đến mình, được giải thích lý do, và được khiếu nại lên một con người có thẩm quyền. Minh bạch là điều kiện của niềm tin.

## Ba cách tiếp cận quản trị trên thế giới

Thế giới đang hình thành những cách tiếp cận khác nhau về quản trị AI. Một hướng đặt quyền con người làm trung tâm, phân loại AI theo mức rủi ro và áp đặt yêu cầu nghiêm ngặt cho các ứng dụng "rủi ro cao" như tư pháp và thực thi pháp luật. Một hướng khác thiên về để thị trường và ngành tự điều chỉnh, can thiệp tối thiểu. Hướng thứ ba đặt mục tiêu và trật tự của nhà nước lên trên, dùng công nghệ để tăng năng lực quản lý.

Với riêng lĩnh vực pháp luật, hiến kế của cuốn sách nghiêng về cách tiếp cận dựa trên rủi ro: không cấm đoán mù quáng, cũng không buông lỏng, mà đặt ra yêu cầu quản trị tương xứng với mức độ hệ trọng của từng ứng dụng. Một trợ lý tra cứu án lệ cần ít ràng buộc; một hệ thống ảnh hưởng đến việc giam giữ cần ràng buộc nghiêm

ngặt nhất, hoặc bị cấm hoàn toàn. Nguyên tắc là: mức độ giám sát phải tương xứng với mức độ rủi ro cho quyền con người.

Đáng chú ý, một số khu vực pháp lý tiên phong đã xếp AI dùng trong tư pháp và thực thi pháp luật vào nhóm "rủi ro cao", đòi hỏi những yêu cầu nghiêm ngặt về minh bạch, giám sát và trách nhiệm. Đây là hướng đi đúng: không cấm đoán mù quáng, cũng không buông lỏng, mà quản trị tương xứng với mức độ rủi ro.

## Chương 13 · Lộ trình

# Lộ trình triển khai

Tham vọng lớn phải đi cùng bước đi thận trọng. Hiến kế cuối cùng là một lộ trình ba giai đoạn - "bò, đi, rồi mới chạy" - để chuyển đổi mà không đánh cược vào những gì chưa được kiểm chứng.

Sai lầm thường gặp của các dự án công nghệ trong khu vực công là tham vọng quá mức, triển khai quá nhanh, rồi thất bại tốn kém. Với AI pháp lý - nơi rủi ro đặc biệt cao - cách khôn ngoan là tiến từng bước, mỗi bước được kiểm chứng kỹ trước khi bước tiếp. Tôi đề xuất một lộ trình ba giai đoạn.



Mô hình 13.1 - Lộ trình ba giai đoạn: từ hỗ trợ, tới tăng cường, tới chuyển hóa.

## Ba giai đoạn

### GIAI ĐOẠN 1 - HỖ TRỢ (NỀN TẢNG)

Bắt đầu từ những việc ít rủi ro nhất và giá trị cao: số hóa dữ liệu, công cụ tra cứu, trợ lý pháp lý cho công dân, quản lý hồ sơ. Con người vẫn làm mọi quyết định. Đây là giai đoạn xây nền dữ liệu và tạo niềm tin.

**GIAI ĐOẠN 2 - TĂNG CƯỜNG (THÍ ĐIỂM CÓ KIỂM SOÁT)**

Đưa AI vào hỗ trợ chuyên môn sâu hơn: đề xuất án lệ, dự thảo văn bản, phát hiện mâu thuẫn trong luật, mô phỏng chính sách. Mọi thứ được thí điểm có kiểm soát, kiểm chứng chặt chẽ, và mở rộng dần khi đã chứng minh an toàn.

**GIAI ĐOẠN 3 - CHUYỂN HÓA (KHI ĐÃ TRƯỞNG THÀNH)**

Khi hạ tầng, con người và khung quản trị đã trưởng thành, hệ thống có thể chuyển hóa: tòa án số vận hành trơn tru, lập pháp dựa trên bằng chứng, tiếp cận công lý phổ cập. Nhưng ngay cả ở đây, nguyên tắc "con người quyết định" vẫn bất biến.

*Không đốt cháy giai đoạn. Trong pháp luật, một bước đi vững chắc còn quý hơn mười bước nhảy vọt – bởi niềm tin, một khi đã mất, rất khó xây lại.*

**Những sai lầm cần tránh**

Kinh nghiệm chuyển đổi số trong khu vực công cho thấy vài sai lầm lặp đi lặp lại. **Chạy theo công nghệ thay vì nhu cầu:** mua hệ thống hào nhoáng rồi mới tìm việc cho nó làm, thay vì xuất phát từ vấn đề thật của người dân và cán bộ. **Bỏ quên nền dữ liệu:** đầu tư vào ứng dụng bất mắt trong khi dữ liệu vẫn lộn xộn, khiến cả hệ thống vô dụng. **Xem nhẹ con người:** triển khai công cụ mà không đào tạo, không thay đổi quy trình, khiến người dùng phản kháng hoặc dùng sai.

Sai lầm nguy hiểm nhất là **triển khai rộng trước khi kiểm chứng** - đặc biệt tai hại trong pháp luật. Một hệ thống thiên lệch hay lỗi, khi áp dụng cho hàng triệu vụ việc, có thể gây bất công ở quy mô không thể khắc phục. Vì thế lộ trình ba giai đoạn không phải sự dè dặt thái quá, mà là sự thận trọng cần thiết: mỗi bước phải được kiểm chứng

về an toàn, công bằng và hiệu quả trước khi mở rộng. Trong lĩnh vực này, đi chậm mà chắc chính là đi nhanh nhất.

Lộ trình này không có đích đến cố định, bởi công nghệ sẽ tiếp tục thay đổi. Điều quan trọng là hướng đi và những nguyên tắc dẫn đường - để mỗi bước tiến của công nghệ đều là một bước tiến của công lý, chứ không phải ngược lại.

L ờ i k ết

# Công lý vẫn là của con người

*Sau tất cả những hiến kế về công nghệ, điều đọng lại là một chân lý giản dị: công cụ dù mạnh đến đâu cũng chỉ là công cụ. Công lý, ở tận cùng, là chuyện của con người.*

Cuốn sách này đã đi qua nhiều đề xuất: tòa án thông minh, trợ lý xét xử, thực thi minh bạch, tiếp cận công lý phổ cập, luật như mã, rà soát lập pháp bằng AI, mô phỏng chính sách, và một khung quản trị để giữ tất cả trong vòng kiểm soát. Nhưng sợi chỉ đỏ xuyên suốt không phải công nghệ - mà là con người.

Trí tuệ nhân tạo có thể đọc mọi điều luật, nhưng không hiểu được nỗi đau của một nạn nhân. Nó có thể tính toán mọi án lệ, nhưng không có lương tri để biết khi nào công lý cần đến lòng khoan dung. Nó có thể phát hiện mọi mâu thuẫn trong luật, nhưng không thể quyết định xã hội chúng ta muốn trở thành gì. Những điều ấy - thấu cảm, lương tri, lựa chọn giá trị - là bản chất của công lý, và chúng thuộc về con người.

*Công nghệ có thể làm cho cán cân công lý chính xác hơn và với tới nhiều người hơn. Nhưng bàn tay cầm cán cân ấy phải luôn là bàn tay con người.*

Vì thế, hiến kế lớn nhất của cuốn sách không phải một công nghệ cụ thể, mà một thái độ: hãy dùng trí tuệ nhân tạo với tham vọng lớn và sự khiêm nhường lớn ngang nhau. Tham vọng để dám thay đổi một hệ thống đã cũ kỹ và bất công với nhiều người. Khiêm nhường để không bao giờ quên rằng, đằng sau mỗi vụ án, mỗi điều luật, mỗi chính sách, là những con người bằng xương bằng thịt với quyền được đối xử công bằng và nhân ái.

Nếu chúng ta giữ được sự cân bằng ấy, công nghệ sẽ không thay thế công lý của con người - nó sẽ giúp công lý ấy trở nên xứng đáng hơn với lý tưởng mà nó luôn hướng tới. Và đó là điều đáng để mỗi nhà lập pháp, mỗi thẩm phán, mỗi công dân - ở bất cứ đâu - cùng chung tay xây dựng.

#### **LỜI NHẮC CUỐI**

Công nghệ sẽ đổi thay không ngừng, nhưng câu hỏi cốt lõi thì không: chúng ta muốn một nền công lý như thế nào? Mọi hiến kế trong sách chỉ có ý nghĩa nếu phục vụ câu trả lời cho câu hỏi ấy - một nền công lý nhanh hơn, công bằng hơn, và nhân văn hơn cho tất cả mọi người.

## Phụ lục A

## Danh mục hiến kế

Tổng hợp toàn bộ các đề xuất trong sách, để tiện tra cứu và hành động.

### Nền tảng

Ban hành bộ nguyên tắc AI pháp lý dựa trên bốn cột trụ: con người quyết định, minh bạch và giải thích được, công bằng không thiên lệch, trách nhiệm giải trình. Xây dựng theo mô hình "ngăn xếp công lý số" năm tầng.

### Tòa án & xét xử

Nộp đơn và phân loại thông minh; truy xuất án lệ và tài liệu; hòa giải, giải quyết tranh chấp trực tuyến; trợ lý xét xử theo mô hình "người trong vòng lặp" với truy xuất vụ việc tương tự, cảnh báo mâu thuẫn, hỗ trợ soạn thảo và phiên dịch.

### Thực thi & tiếp cận

Quản lý chứng cứ minh bạch có truy vết; hỗ trợ giám định pháp y có con người xác nhận; minh bạch hóa hoạt động thực thi; trợ lý pháp lý cho công dân; diễn giải và dịch thuật; công cụ tự trợ giúp có hướng dẫn.

### Áp dụng & lập pháp

"Luật như mã" cho quy tắc rõ ràng; công nghệ tuân thủ (RegTech); phân tích hợp đồng; đồ thị tri thức pháp luật quốc gia; phát hiện mâu thuẫn và lỗ hổng; hỗ trợ soạn thảo nhất quán.

### Chính sách

Mô phỏng tác động trước khi ban hành; "hộp cát" thử nghiệm chính sách; lắng nghe công chúng ở quy mô lớn.



### **Quản trị & lộ trình**

Những lần ranh đở tuyệt đối; kiểm toán và chứng nhận bắt buộc; giám sát độc lập; minh bạch và quyền khiếu nại. Triển khai theo lộ trình ba giai đoạn: hỗ trợ, tăng cường, chuyển hóa.

## Phụ lục B

## Từ điển thuật ngữ

Giải thích ngắn gọn những thuật ngữ chính dùng trong sách.

**Trí tuệ nhân tạo (AI)** - Công nghệ giúp máy thực hiện những việc vốn cần trí thông minh của con người: phân tích, suy luận, tạo ngôn ngữ.

**Người trong vòng lặp (human-in-the-loop)** - Mô hình trong đó AI đề xuất nhưng con người luôn xem xét và ra quyết định cuối cùng.

**Ngăn xếp công lý số** - Mô hình năm tầng đề xuất trong sách: dữ liệu, tri thức, suy luận, ứng dụng, giám sát.

**Đồ thị tri thức pháp luật** - Mạng lưới liên kết mọi luật, điều khoản, án lệ và khái niệm cùng quan hệ giữa chúng, giúp máy "hiểu" cấu trúc của luật.

**Luật như mã (rules as code)** - Việc viết những quy tắc pháp luật rõ ràng dưới dạng máy đọc được, song song với văn bản gốc, để tự động hóa áp dụng.

**Công nghệ tuân thủ (RegTech)** - Công nghệ giúp tự động kiểm tra và bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

**Giải quyết tranh chấp trực tuyến (ODR)** - Nền tảng số giúp hòa giải và xử lý tranh chấp hoàn toàn trực tuyến.

**Thiên lệch thuật toán** - Hiện tượng AI tái tạo và khuếch đại định kiến có trong dữ liệu huấn luyện.

**Khả năng giải thích (explainability)** - Yêu cầu rằng một hệ thống AI phải giải thích được vì sao nó đưa ra một đề xuất.

**Hộp cát pháp lý (regulatory sandbox)** - Không gian thử nghiệm có kiểm soát cho chính sách hoặc quy định mới trước khi áp dụng rộng.

**Ảo giác (hallucination)** - Hiện tượng AI đưa ra thông tin sai hoặc bịa đặt một cách tự tin - đặc biệt nguy hiểm trong pháp luật.

**Rủi ro cao (high-risk)** - Cách phân loại các ứng dụng AI có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền con người, đòi hỏi quản trị nghiêm ngặt.